

1500346-46.2022.8.26.0246

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATEUS MOREIRA SIKETO

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142097/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 25177489 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2142097 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX XAVIER VIEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

1ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500346-46.2022.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-46.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142097/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 25177489 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2142097 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX XAVIER VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATEUS MOREIRA SIKETO

Vistos.

ALEX XAVIER VIEIRA qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, e 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do

Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, guardava e mantinha em depósito para fins de tráfico uma pedra de crack, como também mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia.

Afastada a absolvição sumária, durante o curso da instrução foi tomado o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi regularmente interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em concurso material.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 16/20); auto de exibição e apreensão (fls. 23/24); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 25); laudo toxicológico (fls. 108/110); laudo pericial- arma (fls. 111/117); laudo do local (fls. 134/138); laudo pericial – balança (fls. 255/257); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

O acusado, Alex Xavier Vieira, ouvido em sede policial, optou pelo silêncio. Em juízo, admitiu a propriedade da droga e do armamento. Aduziu, no entanto, que a droga era pra seu consumo e a arma pra defesa.

A testemunha Delmir José Von Munhoz, policial civil ouvido em sede policial, relatou que recebeu denúncia anônima sobre os fatos. Na data dos fatos, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, mas o acusado recusou-se a abrir a porta do imóvel, sendo necessário o arrombamento da mesma. Ao ingressar no imóvel, o acusado tentou dispensar a droga e danificou a balança de precisão. Ao realizar as buscas, foram encontrados no imóvel os objetos descritos na inicial acusatória. Em juízo, reiterou a versão. Acrescentou que observou o local por alguns dias e verificou que diversas pessoas compareciam ao local a pé, de bicicleta, conversavam com o acusado, ele entrava e saía com algo para a pessoa. Não sabe o que ele entregava, mas o movimento era típico de venda, até porque algumas pessoas eram usuários de drogas.

A testemunha Osmar de Oliveira, policial civil ouvido em sede policial e em juízo, reiterou a narrativa de seu colega Delmir José Von Munhoz.

A testemunha André Luís Jacinto Ketelhut, guarda municipal ouvido em sede policial, disse que apoiou os policiais no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Para ingressar ao imóvel do acusado foi necessário arrombar a porta, pois o mesmo recusou-se a abri-la. O acusado quebrou a balança de precisão e tentou dispensar o entorpecente. Ao realizar as buscas foram encontrados os objetos descritos na inicial acusatória.

Dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório é possível inferir, com clareza, que o acusado praticou o delito da forma como descrita na inicial acusatória.

No caso concreto, os policiais apresentaram versões firmes e coerentes entre si,

cuja palavras não estão isoladas nos autos, mas, pelo contrário, respaldadas pelas demais provas. Ademais, não há notícia de conflito ou atrito entre acusado e policiais, seja prévio ou contemporâneo aos fatos. Por tais motivos, os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem elevado valor.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, devendo ser aceitos como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-los, o que não fez.

Não há que se falar em valor reduzido do testemunho das testemunhas porquanto nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, o dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o réu era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o réu, portava droga e não o fazia com o elemento subjetivo específico de consumi-la, sendo pouco crível que consumiria imediatamente aquela quantidade e substância apreendida, além dos acessórios que sugerem a distribuição da droga. Ressalta-se que o acusado trazia consigo uma balança de precisão a qual o mesmo tentou destruir no momento em que os policiais adentraram a residência. Por fim, a prova oral atestou grande movimentação de pessoas na residência do acusado, algumas delas usuárias de entorpecente.

Ressalte-se que o fato de não ter restado demonstrado a efetiva venda da droga não afasta a tipicidade do delito.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

Quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10826/03, igualmente, a autoria é certa. A prova técnica demonstrou que os artefatos apreendidos são eficientes. O laudo pericial de (fls. 111/117), o qual examinou a arma verificou que a mesma é eficaz para disparos.

Não há se falar em aplicação do princípio da insignificância como argumento de exclusão da tipicidade neste crime, uma vez que esta tese tem sido, ao menos em regra, rejeitada pelos tribunais superiores para os crimes da lei de armas, visto que cuidam-se de crimes de perigo abstrato.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte adotou o entendimento de que os delitos previstos entre os arts. 12 a 18, da Lei nº 10.826/03 são crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão de acessório desacompanhada de arma de fogo, pois no Estatuto do Desarmamento a pretensão é proteger a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, a segurança pública, entre outros bem jurídicos fundamentais” (AgRg no REsp n.1382230/PR, rel. Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, j. 18.06.2014). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal julgando o HC n. 110428 (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 26-11-2012PUBLIC 27-11-2012).

Demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos, passo à dosimetria da reprimenda.

Crime de tráfico de drogas.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado que não gera reincidência (certidão de fls. 268 - proc. 3728-88) Não por outra razão, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, nota-se o acusado é reincidente, conforme certidão (fls. 266 - proc. 1500580), pelo que aumento a pena em 1/6 e fixo em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que a reprimenda acima mensurada resta definitiva.

A pena pecuniária é fixada no piso legal, uma vez que ausente notícia de fortuna do réu.

O regime inicial de cumprimento é o fechado, em razão da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, conforme inteligência do artigo 77, caput, do Código Penal, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do acusado.

Crime do art.12 da Lei n. 10826/03

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado que não gera reincidência (certidão de fls. 268 - proc. 3728-88). Não por outra razão, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.,além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, nota-se o acusado é reincidente, conforme certidão (fls. 266 - proc. 1500580), pelo que aumento a pena em 1/6 e fixo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa

Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando a reincidência, de rigor a fixação do regime semiaberto

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não se cogita ainda da suspensão condicional da pena, conforme inteligência do artigo 77, caput, do Código Penal, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ALEX XAVIER VIEIRA, qualificado nos autos, para CONDENÁ-LO às penas de:

A) 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de pena de multa fixado no valor de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

B) 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Ante o regime prisional fixado, e tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do acusado, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que sua custódia cautelar, além de assegurar a aplicação da lei penal, destina-se a resguardar a ordem pública. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Ilha Solteira, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA